

QUALIFICAÇÕES E CLÁUSULAS DIVERSAS

1. QUALIFICAÇÕES

1.1 PESSOA FÍSICA

- 1.1.1 SOLTEIRO(A)
- 1.1.2 DIVORCIADO(A)
- 1.1.3 SEPARADO(A) JUDICIALMENTE
- 1.1.4 VIÚVO(A)
- 1.1.5 MENOR EMANCIPADO
- 1.1.6 ESPÓLIO

1.2 REGIMES DE CASAMENTO

- 1.2.1 PARCIAL DE BENS
- 1.2.2 UNIVERSAL DE BENS
- 1.2.3 SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS
- 1.2.4 SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS
- 1.2.5 PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS
- 1.2.6 UNIÃO ESTÁVEL COM ESCRITURA PÚBLICA
- 1.2.7 UNIÃO ESTÁVEL SEM ESCRITURA PÚBLICA
- 1.2.8 CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL

1.3 PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1 LTDA
- 1.3.2 SOCIEDADE ANÔNIMA (S/A)
- 1.3.3 EIRELI
- 1.3.4 SEM FINS LUCRATIVOS
- 1.3.5 COOPERATIVA DE CRÉDITO
- 1.3.6 ADMINISTRADA POR FUNDO COMUM
- 1.3.7 ME
- 1.3.8 MEI
- 1.3.9 SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1.4 PROCURAÇÕES E ALVARÁS

- 1.4.1 PROCURADOR DE PESSOA FÍSICA
- 1.4.2 PROCURADOR DE PESSOA JURÍDICA
- 1.4.3 ALVARÁ JUDICIAL

1.5 DOCUMENTOS

- 1.5.1 CNH
- 1.5.2 POLÍCIA MILITAR
- 1.5.3 EXÉRCITO

- 1.5.4 CRM
- 1.5.5 OAB
- 1.5.6 Documento Único

1.6 IMÓVEL

- 1.6.1 DESCRIÇÃO IMÓVEL URBANO
- 1.6.2 DESCRIÇÃO IMÓVEL RURAL
- 1.6.3 MAIS DE UM VENDEDOR
- 1.6.4 COMPRADOR COM PORCENTAGEM
- 1.6.5 DESCENDENTES/ANUENTES
- 1.6.6 IMÓVEL NÃO TEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA

1.7 INTERVENIENTE QUITANTE - QUALIFICAÇÃO DOS BANCOS

- 1.7.1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- 1.7.2 BRADESCO
- 1.7.3 ITAÚ
- 1.7.4 SANTANDER
- 1.7.5 BARISUL

2. CLÁUSULAS DIVERSAS

- 2.1 AQUISIÇÃO DE PARTE IDEAL
- 2.2 PREPARO PARA ADITIVO DE CONSTRUÇÃO
- 2.3 AVERBAÇÃO DE CASAMENTO
- 2.4 AVERBAÇÃO DE PACTO ANTENUPCIAL
- 2.5 CASOS DE EXCEÇÃO DE PPE
- 2.6 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA PRODUTOR RURAL
- 2.7 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA SER APRESENTADA NO REGISTRO
- 2.8 VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE
- 2.9 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO
- 2.10 DISPENSA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO EM CASOS DE CONSTRUTORAS
- 2.11 IMÓVEL FOREIRO
- 2.12 MENÇÃO DE VALORES DESMEMBRADOS
- 2.13 PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

2.14 RESTRIÇÕES DO IMÓVEL

2.15 SALDO DEVEDOR NOS CASOS DE MAIS DE UMA COTA

2.16 DEMOLIÇÃO

3. CÁLCULOS

3.1 DESMEMBRAMENTO DE VALORES DE COMPRA E VENDA

3.2 DESMEMBRAMENTO DE VALORES DE SALDO DEVEDOR

1. QUALIFICAÇÕES

1.1 PESSOA FÍSICA

1.1.1 SOLTEIRO(A)

Masculino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, solteiro e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na Rua XX.

Feminino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, maior, capaz, solteira e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliada na Rua XX.

[INÍCIO](#)

1.1.2 DIVORCIADO(A)

Masculino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, divorciado e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na Rua XX.

Feminino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, maior, capaz, divorciada e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliada na Rua XX.

[INÍCIO](#)

1.1.3 SEPARADO(A) JUDICIALMENTE

Masculino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, separado judicialmente e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na Rua XX.

Feminino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, maior, capaz, separada judicialmente e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliada na Rua XX.

INÍCIO

1.1.4 VIÚVO(A)

Masculino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, viúvo e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na Rua XX.

Feminino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, maior, capaz, viúva e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliada na Rua XX.

INÍCIO

1.1.5 MENOR EMANCIPADO

XXXXXXXX, brasileiro, menor, capaz, (emancipado conforme Certidão de Emancipação datada de XX/XX/XXXX, sob matrícula nº XXXXXXXX, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de XXXX), (profissão), solteiro, e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXX (órgão emissor), inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filho de XXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na XXXX.

INÍCIO

1.1.6 ESPÓLIO

ESPÓLIO DE XXXX, brasileiro, falecido em XXXX, era casado com XXXX, PROFISSÃO, nascido em XXXX, portador da Cédula de Identidade RG nº XXX SSP/XX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXX, filho de XXX e XXXX, era residente e domiciliado em XXXXXXXX, neste ato representado por seu inventariante, XXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, nascido em XXXXXXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXX ORGÃO EXP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, filho de XXXX e XXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: XXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXX, conforme alvará judicial sob nº XXXXX, do processo nº XXXXXXX da XXX Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de XXXXX, datado de XXXX, válido até XXXXX, que autoriza a proceder a alienação e transferência do imóvel objeto do presente instrumento.

DADOS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO:

PENDENCIAR A CONTA JUDICIAL, SENDO QUE O DEPÓSITO SÓ PODERÁ SER REALIZADO NA CONTA DO INVENTARIANTE CASO AUTORIZADO NO ALVARÁ.

BANCO: XXXXXX	AGÊNCIA: XXXXX
CONTA: XXXXXXXX	TIPO DE CONTA: Conta Judicial
TITULAR DA CONTA: ID XXXXXXXXXX	VALOR: R\$ XXXXXX

CAMPO DE ASSINATURA:

ESPÓLIO DE HÉLIO TOLLINI
(Inventariante do Espólio)

[INÍCIO](#)**1.2 REGIMES DE CASAMENTO****1.2.1 PARCIAL DE BENS**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como **comprador(a)/devedor(a) fiduciante OU vendedor(a) OU anuente**, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da lei nº 6515/77, residentes e domiciliados na Rua XX.

[INÍCIO](#)**1.2.2 UNIVERSAL DE BENS**

- Na vigência da lei nº 6515/77:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como **comprador(a)/devedor(a) fiduciante OU vendedor(a)**, brasileira, maior, capaz, ****, nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço

eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência da lei nº 6515/77, conforme a Escritura Pública de Pacto Antenupcial, lavrada aos (data), às fls. ***, do livro nº ****, no (Nome do Cartório e Comarca), devidamente registrada sob nº (Nº), no livro nº 3 - (Registro Auxiliar) no (Nome do Cartório e Comarca), residentes e domiciliados na Rua XX.

- Anteriormente a vigência da lei nº 6515/77

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como **comprador(a)/devedor(a) fiduciante OU vendedor(a)**, brasileira, maior, capaz, ****, nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Comunhão Universal de Bens, anteriormente a vigência da lei nº 6515/77, residentes e domiciliados na Rua XX.

INÍCIO

1.2.3 SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS

XXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de XXXXXXXXXXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casado aos (data do casamento), sob o Regime da Separação de Bens, na vigência da lei nº 6515/77, conforme a Escritura Pública de Pacto Antenupcial, lavrada aos xxxxx, às fls. xx, do livro nº xxxx, no (Nome do Cartório e Comarca), devidamente registrada sob nº xxxxx, no livro 3 - (Registro Auxiliar) no (Nome do Cartório e Comarca), com XXXXXXXX, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filha de XXXXXXXXXXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: XXXXXXXX, residentes e domiciliados na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

INÍCIO

1.2.4 SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS

- Comprador

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como comprador(a)/devedor(a) fiduciante, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Separação de Bens Obrigatória,

na vigência da lei nº 6515/77, residentes e domiciliados na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Vendedor que adquiriu o imóvel **solteiro/viúvo/divorciado/separado judicialmente** e atualmente é casado pela Separação Obrigatória de Bens:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que comparece neste ato como anuente, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Separação de Bens Obrigatória, na vigência da lei nº 6515/77, residentes e domiciliados na Rua XX.

- Vendedor adquiriu o imóvel **casado pela Separação Obrigatória de Bens** e permanece casado com a mesma pessoa

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como vendedora, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Separação de Bens Obrigatória, na vigência da lei nº 6515/77, residentes e domiciliados na Rua XX.



ORIENTAÇÃO: Bens adquiridos na constância do casamento, são de ambos. Bens adquiridos antes do casamento, o cônjuge comparece como anuente. Se o proprietário herdou o imóvel em virtude de falecimento de algum familiar (herança) e é casado por esse regime, o cônjuge é anuente, pois ele não tem direito sobre o imóvel.

INÍCIO

1.2.5 PARTICIPAÇÃO FINAL DOS AQUESTOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **que comparece neste ato como anuente**, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Participação Final nos Aquestos, na vigência da lei nº 6515/77, conforme a

Escritura Pública de Pacto Antenupcial, lavrada aos xxxxx, às fls. xx, do livro nº xxxx, no (Nome do Cartório e Comarca), devidamente registrada sob nº xxxxx, no livro 3 - (Registro Auxiliar) no (Nome do Cartório e Comarca), residentes e domiciliados à Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

INÍCIO

1.2.6 UNIÃO ESTÁVEL COM ESCRITURA PÚBLICA

XXXXXX, brasileiro, maior, capaz, **solteiro, divorciado, separado judicialmente OU viúvo**, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXX, filho de XXXXXXXXXXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e sua companheira, XXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como **comprador(a)/devedor(a) fiduciante OU vendedor(a) OU anuente**, brasileira, maior, capaz, **solteira, divorciada, separada judicialmente OU viúva**, (profissão), nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filha de XXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), que declaram conviver em união estável entre si, sob o regime da XXXXX, desde XXXXX, conforme Escritura Pública Declaratória de União Estável, datada em XXXXX, lavrada às fls. XXXX, do livro XXXX, sob o nº XXXX, no (Nome do Cartório da Comarca de XXXX), residentes e domiciliados na XXXXXX.

INÍCIO

1.2.7 UNIÃO ESTÁVEL SEM ESCRITURA PÚBLICA

XXXXXX, brasileiro, maior, capaz, **solteiro, divorciado, separado judicialmente OU viúvo**, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXX, filho de XXXXXXXXXXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e sua companheira, XXXXX, que também comparece neste ato como **comprador(a)/devedor(a) fiduciante OU vendedor(a) OU anuente**, brasileira, maior, capaz, **solteira, divorciada, separada judicialmente OU viúva**, (profissão), nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filha de XXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), que declaram conviver em União Estável entre si, residentes e domiciliados na Rua XXXXXX.

INÍCIO

1.2.8 CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL

casados aos XXXX sob efeito civil, com registro em XXXX.

OU

casados aos XXXXX, com registro em XXXXXX. (Nos casos que não há a menção do termo com efeito civil).

INÍCIO

1.3 PESSOA JURÍDICA



ORIENTAÇÃO: Quando a vendedora ou a compradora/devedora for pessoa jurídica, obrigatório mencionar as duas cláusulas abaixo:

Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome de **XXXXXXXX** sob o código de controle nº **XXXXXX** emitida às **XXXX** do dia **XXX** válida até **XXXX**.

Para constar que foi apresentado o Certificado de Regularidade do FGTS expedida pela Caixa Econômica Federal – em nome de **XXXX** sob nº **XXXXXX** emitida às **XXX** do dia **XXXX** válida até **XXXX**.

INÍCIO

1.3.1 LTDA

XXXXXX LTDA, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob nº **XXXX/XXX-XX**, NIRE nº **XXXX**, com sede e domicílio na *********, Bairro *********, Cidade de *******/UF**, com a sua última alteração e consolidação do Contrato Social datada de **XX/XX/XXXX**, registrado sob nº ********* em (data) na Junta Comercial do Estado do *********, e que apresenta o endereço eletrônico: desconhecido, neste ato representada por seu sócio, *********, brasileiro, maior, capaz, casado, (profissão), nascido(a) em **XXXX**, portador do documento de identificação nº *********, inscrito no CPF/MF sob o nº ********, com endereço comercial supramencionado.

INÍCIO

1.3.2 SOCIEDADE ANÔNIMA (S/A)

XXXXXXXX, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob nº **XXXXXX**, com sede e domicílio na *********, Bairro ******, Cidade de **XXXXX/UF**, com seu Estatuto Social datada de **XXXX**, registrado em **XXXXX** sob o nº **XXX**, Av-**XX**, na Junta Comercial do Estado de ********, e Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Eleição de Diretoria, datada de **XXXX**, neste ato representado por seu diretor, **XXXXX**, brasileiro, maior, capaz, (profissão), casado, nascido(a) em **XXXX**, portador da cédula de identidade RG nº *********, inscrito no CPF/MF sob o nº *******, com endereço comercial supramencionado.

INÍCIO

1.3.3 EIRELI

XXXXXX EIRELI, transformada em sociedade limitada unipessoal de acordo com a lei 14.195, art. 41, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob nº **XXXX/XXX-XX**, NIRE nº **XXXX**, com sede e domicílio, *********, Bairro *********, Cidade de *******/UF**, com a sua última alteração e consolidação do Contrato Social datada de **XX/XX/XXXX**, registrado sob nº ********* em (data) na Junta Comercial do Estado de *********, e que apresenta o endereço eletrônico: desconhecido, neste ato representada por seu titular, *********, brasileiro, maior, capaz, casado, (profissão), nascido(a) em **XXXX**, portador da cédula de

identidade RG nº *****, inscrito no CPF/MF sob o nº ***** com endereço comercial supramencionado.

INÍCIO

1.3.4 SEM FINS LUCRATIVOS

XXXXXXX, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXX, com sede e domiciliado em *****, Bairro *****, Cidade de *****/UF, com seu Estatuto Social datada de XXXX, protocolo sob o nº XXXX, registrado em XXXXX sob o nº XXX, Av-XX, no Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protesto, da Comarca de XXXXX, e Ata da Assembleia Geral Extraordinária, datada de XXXX, neste ato representado por seu diretor, **XXXXX**, brasileiro, maior, capaz, (profissão), casado, nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº *****, inscrito no CPF/MF sob o nº ***** com endereço comercial supramencionado.

Exemplo: Igreja e Instituições de Caridade.

INÍCIO

1.3.5 COOPERATIVA DE CRÉDITO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO XXXXXXX, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxx, com sede e domicílio na *****, Bairro *****, Cidade de *****/UF, com a Ata da XXª Reunião do Órgão de administração datada de XXXXXX, registrada sob nº XXXX em XXXX na Junta Comercial do Estado de XXXX e a última alteração contratual e consolidação do contrato social datada de XXXX, registrada sob nº XXXX em XXXX na Junta Comercial do Estado de XXXX, neste ato representada por seus diretores, **XXXXX**, brasileiro, maior, capaz, (profissão), casado, nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº *****, inscrito no CPF/MF sob o nº ***** e/ou **XXXXX**, brasileiro, maior, capaz, casado, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº *****, inscrito no CPF/MF sob o nº ***** todos com endereço comercial supramencionado.

INÍCIO

1.3.6 ADMINISTRADA POR FUNDO COMUM

XXXXXX LTDA, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXXXXXX, regida por seu regulamento datado de XX/XX/XX, com sede no endereço de sua administradora, administrada por **XXXXXX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº XXXX/XXX-XX, NIRE, com sede e domicílio na *****, Bairro *****, na Cidade de *****/UF, com seu último estatuto social alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em XX/XX/XX, registrada sob nº XXX em XX/XX/XX na Junta Comercial do Estado do XXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: desconhecido, neste ato representada por sua procuradora, **XXXXXXX**, brasileira(o), maior, capaz, estado civil, profissão, portador(a) da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF/MF sob nº XXXXXXXXXXXX, com endereço comercial supramencionado, nos termos da procuração pública lavrada em XXXX, às fls. XX do Livro nº XX, no Tabelionato de Notas da Comarca de XXXX.

INÍCIO

1.3.7 ME**Solteiro/viúvo/divorciado**

Feminino: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, maior, capaz, **solteira/divorciada/viúva** e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, profissão, nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliada na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ela titular da empresa XXXXXXXXXXXX - **ME**, com sede na Rua XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Cidade de XXXXXXXX/UF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX, NIRE nº XXXXXXXX, nos termos do seu Requerimento de Empresário, datado de XXXXX, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº XXXXXXXX, em XXXXXXX, e, com a sua Ficha Cadastral Simplificada datada de XXXXXXX, expedida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Masculino: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, **solteiro/divorciado/viúvo** e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ele titular da empresa XXXXXXXXXXXX - **ME**, com sede na Rua XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Cidade de XXXXXXXX/UF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX, NIRE nº XXXXXXXX, nos termos do seu Requerimento de Empresário, datado de XXXXX, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº XXXXXXXX, em XXXXXXX, e, com a sua Ficha Cadastral Simplificada datada de XXXXXXX, expedida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Casado pela parcial (adaptar caso seja casado por outro regime ou se for convivente em União Estável)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como **compradora/devedora fiduciante**, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da lei nº 6515/77, residentes e domiciliados na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ele titular da empresa XXXXXXXXXXXX - **ME**, com sede na Rua XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Cidade de XXXXXXXX/UF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX, NIRE nº XXXXXXXX, nos termos do seu Requerimento de Empresário, datado

de XXXXX, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº XXXXXXXX, em XXXXXX, e, com a sua Ficha Cadastral Simplificada datada de XXXXXX, expedida pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

INÍCIO

1.3.8 MEI

Solteiro/viúvo/divorciado/separado

Feminino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, maior, capaz, **solteira/divorciada/viúva** e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, profissão, nascida em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliada na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ela titular da empresa XXXXXXXXXXXX - **MEI**, com sede na Rua XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Cidade de XXXXXXXX/UF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX, NIRE nº XXXXXXXX, nos termos do seu Certificado da Condição do Microempreendedor Individual, datado de **/**/****.

Masculino: XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, **solteiro/divorciado/viúvo** e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ele titular da empresa XXXXXXXXXXXX - **MEI**, com sede na Rua XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Cidade de XXXXXXXX/UF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX, NIRE nº XXXXXXXX, nos termos do seu Certificado da Condição do Microempreendedor Individual, datado de **/**/****.

Casado pela PARCIAL (adaptar caso seja casado por outro regime ou se for convivente em União Estável)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), e seu cônjuge XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que também comparece neste ato como compradora/devedora fiduciante, brasileira, maior, capaz, (profissão), nascido(a) em XXXX, portadora da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, filha de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), casados aos (data do casamento), sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da

lei nº 6515/77, residentes e domiciliados na Rua XXXXXXXXXXXXX. Ele titular da empresa XXXXXXXXXXXX - MEI, com sede na Rua XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Cidade de XXXXXXXX/UF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX, NIRE nº XXXXXXXX, nos termos do seu nos termos do seu Certificado da Condição do Microempreendedor Individual, datado de **/**/****.

INÍCIO

1.3.9 SOCIEDADE DE ADVOGADOS

XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXX, com sede e domicílio na XXXXXXXX, nº XXX, Bairro XXX, Cidade de XXXX/UF, com o Contrato Social, registrado às fls. XXX, do livro nº XXX de Registro de Sociedade de Advogados sob o nº XXX, em XXX, e sua última Alteração Contratual, datada de XXX, averbada em XXX, às fls. 631/645 do Livro nº XXX de Registro de Sociedades de Advogados, arquivados perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de XXX, e que apresenta o endereço eletrônico: desconhecido, neste ato representado por seus sócios administradores, XXXX, brasileiro, maior, capaz, casado, (profissão), nascido em XXXX, portador do documento de identificação nº XXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXX, e XXXX, brasileiro, maior, capaz, casado, (profissão), nascido em XXXX, portador do documento de identificação nº XXXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXX, ambos com endereço comercial supramencionado.

1.4 PROCURAÇÕES E ALVARÁS

INÍCIO

1.4.1 PROCURADOR DE PESSOA FÍSICA

Neste ato, os **compradores/devedores OU vendedores** acima qualificados, *** e ****, serão representados por seu procurador, *****, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXX (Órgão Emissor), inscrito no CPF/MF sob o nº XXXX, filho de XXXXXXXXXXXXXXXX, e que apresenta o endereço eletrônico: XXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Instrumento Público de Procuração lavrado aos XXXXXXXX às fls. XXXXXX, do Livro nº XXXX, no XXXXXX.

INÍCIO

1.4.2 PROCURADOR DE PESSOA JURÍDICA

XXXXXX LTDA, inscrita no CNPJ sob nº XXXX/XXX-XX, NIRE nº XXXX, com sede na *****, Bairro *****, Cidade de *****/UF, com a sua última alteração e consolidação do Contrato Social datada de XX/XX/XXXX, registrado sob nº ***** em (data) na Junta Comercial do Estado do *****, e que apresenta o endereço eletrônico: desconhecido, neste ato representada por seu procurador, XXXXXXXXXXXX, brasileiro,

maior, capaz, (estado civil), (profissão), nascido(a) em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXX (Órgão Emissor), inscrito no CPF/MF sob o nº XXXX, filho de XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Instrumento Público de Procuração lavrado aos XX/XX/XXXX às fls. XXXX, do Livro nº XXXX no XXXXXX

! ATENÇÃO: Adequar dados da empresa conforme tipo de pessoa jurídica.

INÍCIO

1.4.3 ALVARÁ JUDICIAL

Neste ato, representado por seu tutor, curador OU genitor, XXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, solteiro e que declara não manter nenhum vínculo que constitua união estável, (profissão), nascido em XXXX, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: (inserir), residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Alvará Judicial, Processo nº XXXX da XX Vara XXXX de XXX/UF expedido pelo XXXXX, aos XXXX, cuja cópia passa a fazer parte integrante e inseparável deste contrato.

INÍCIO

1.5 DOCUMENTOS

1.5.1 CNH

portador(a) da Carteira Nacional de Habilitação nº XXXXXXX DETRAN/UF, em que consta o documento de identificação nº **** (Órgão emissor)

INÍCIO

1.5.2 POLÍCIA MILITAR

portador(a) da carteira (identificação) profissional nº ***** expedida pela Polícia Militar Diretoria de Recursos Humanos/UF, em que consta o documento de identificação nº M ***** PM/UF

INÍCIO

1.5.3 EXÉRCITO

portador(a) da cédula de identidade do Exército, em que consta o documento de identificação nº XXXX (órgão emissor)

INÍCIO

1.5.4 CRM

portador(a) da CRM/UF nº XXXX, em que consta o documento de identificação nº XXXX (órgão emissor)

INÍCIO

1.5.5 OAB

portador(a) da carteira de identidade profissional OAB/UF sob o nº XXXX, em que consta o documento de identificação nº XXXX (órgão emissor), inscrito(a) no CPF/MF nº XXXX

INÍCIO

1.5.6 Documento Único

portador(a) do Documento Único de Identificação RG - CPF sob o nº XXXX

1.6 IMÓVEL

1.6.1 DESCRIÇÃO IMÓVEL URBANO

Dito imóvel encontra-se descrito e caracterizado na Matrícula nº XXXXX - CNM XXXXX do XXXXX, e está inscrito na Prefeitura Municipal de XXXXXX sob o nº XXX.

Título e Registro Aquisitivo: O imóvel foi havido pelos vendedores por força de XXXX, nos termos do XXXXXXXX, conforme registro nº xx, na Matrícula nº XXXXX - CNM XXXXX do XXXXX.

INÍCIO

1.6.2 DESCRIÇÃO IMÓVEL RURAL

Incluir após a descrição do imóvel: Inscrição na Receita Federal – CIB: XXXX e inscrição no INCRA sob CCIR nº XXXX e Código do Imóvel Rural nº XXXX



ORIENTAÇÃO: Quando o imóvel for rural, obrigatório mencionar a cláusula abaixo:

Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a propriedade Territorial Rural, emitida pelo Ministério da Fazenda - Secretária da Receita Federal do Brasil, referente ao CIB XXXX, sob o código de controle nº ****, emitida às XXXX do dia XXXX válida até XXXXX.

INÍCIO

1.6.3 MAIS DE UM VENDEDOR

Plural: Neste ato, os vendedores acima qualificados são proprietários e transferem a proporção de XXX% do imóvel.

Feminino: Neste ato, a vendedora acima qualificada é proprietária e transfere a proporção de XXX% do imóvel.

Masculino: Neste ato, o vendedor acima qualificado é proprietário e transfere a proporção de XXX% do imóvel.

INÍCIO

1.6.4 COMPRADOR COM PORCENTAGEM

Plural: Neste ato, os compradores acima qualificados são proprietários da proporção de XXX% do imóvel objeto da presente aquisição.

Feminino: Neste ato, a compradora acima qualificada é proprietária da proporção de XXX% do imóvel objeto da presente aquisição.

Masculino: Neste ato, o comprador acima qualificado é proprietário da proporção de XXX% do imóvel objeto da presente aquisição.

INÍCIO

1.6.5 DESCENDENTES/ANUENTES

Neste ato, os mencionados abaixo comparecem como DESCENDENTES/ANUENTES, para nada opor a presente venda nos moldes do artigo 496 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02):

INÍCIO

1.6.6 IMÓVEL NÃO TEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA

Descrição do Imóvel que será objeto da Aquisição, exemplo: Lote nº 08, Quadra X, Loteamento X.

Dito imóvel descrito e caracterizado acima não possui matrícula individualizada, constando ainda como parte integrante da Matrícula Mãe nº XXXX do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de XXX/UF, procedendo a individualização concomitante ao registro do presente instrumento.

Título e Registro Aquisitivo: O imóvel respectivo a Matrícula Mãe foi havido pela vendedora por força da Escritura Pública de XXXXXXXX, conforme registro nº XX, da Matrícula nº XXXXXXXX do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de XXXX/XXX.



ORIENTAÇÃO: Quando o imóvel não tem matrícula individualizada, obrigatório mencionar a cláusula abaixo:

Para constar que o imóvel objeto do aludido contrato não possui matrícula individualizada, procedendo a abertura da mesma concomitante ao registro do presente instrumento, tendo como base a matrícula Mãe mencionada anteriormente sob nº XXXXX do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de XXX/UF.

INÍCIO

1.7 INTERVENIENTE QUITANTE - QUALIFICAÇÃO DOS BANCOS

1.7.1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comparece neste instrumento, na condição de credor do(s) VENDEDOR(ES)/DEVEDOR(ES), a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, Instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1259, de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data do presente instrumento, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4 em Brasília/DF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, neste ato representado, por seu(s) representante(s) legais no final assinado e identificado, conforme procuração pública sob nº lavrada em notas do Ofício de nº localizado em , no livro nº às fls. , designado simplesmente como INTERVENIENTE QUITANTE, para declarar que recebe neste ato a importância de R\$ XXX (), por meio de (meio de pagamento), destinada à liquidação da dívida de responsabilidade do(s) VENDEDOR(ES)/DEVEDOR(ES), perante o INTERVENIENTE QUITANTE.

Em razão do pagamento ora efetuado, o INTERVENIENTE QUITANTE dá plena e irrevogável quitação ao(s) VENDEDOR(ES)/DEVEDOR(ES), autorizando o Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de XXXX/UF a proceder ao cancelamento do registro sob nº XX na matrícula nº XXX, bem como das eventuais averbações a ele relativas, decorrentes da (hipoteca/alienação fiduciária) instituída em garantia.

Parágrafo Único: Esta cláusula é a única aplicável ao INTERVENIENTE QUITANTE, ficando sem efeito qualquer outra disposição deste instrumento que gere a estes direitos ou obrigações.

INÍCIO

1.7.2 BRADESCO

BANCO BRADESCO S.A, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Osasco/SP.

INÍCIO

1.7.3 ITAÚ

ITAÚ UNIBANCO S.A, com sede na Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04.

INÍCIO

1.7.4 SANTANDER

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42 com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, 2235, Bloco A, Vila Olímpia, em São Paulo/SP.

INÍCIO

1.7.5 CLÁUSULA PADRÃO IQ BANRISUL

AGENTE FINANCEIRO: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, instituição financeira pública não federal, nacionalidade brasileira, com sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.702.067/0001-96, com sede na rua Capitão Montanha nº 177, 4º andar, Centro, nesta Capital, endereço eletrônico: imobiliario_DG@banrisul.com.br, neste ato representado por seus procuradores a seguir nomeados: Grupo 1) CARLOS OSÓRIO MÜLLER MEIRELES, brasileiro, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 1001926391, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 484.941.780-91, casado, maior; CHARLES BERNARDES AZAMBUJA, brasileiro, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 2070456252, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 000.938.500-26, casado; e, MARINÊS CARRARO FONSECA, brasileira, bancária, portadora da carteira de identidade RG nº 1011382098, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 293.949.100-34, casada; Grupo 2) FABIANO COSTA PORTO, brasileiro, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 7006257989, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 579.615.490-72, divorciado; LUCIANO CORRÊA DA SILVA, brasileiro, bancário, portador da carteira de identidade RG nº 6036800297, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 621.764.800-82, casado; e, LISIANE DOS SANTOS PEREIRA, brasileira, bancária, portadora da carteira de identidade RG nº 9033328247, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob nº 477.007.770-04, casada, todos com endereço profissional na Rua Caldas Junior, nº 108, Centro Histórico, nesta Capital; no final identificados, para o fim especial de, sempre em conjunto de dois, independente de ordem de nomeação, representar o Banco Outorgante, conforme Procuração lavrada por Instrumento Público em 24 de outubro de 2022, sob nº 092633, número de ordem 009, ficha nº P143346, às folhas 19 e 20, do Livro 1170-B de Procurações, do 5º Tabelionato de Notas da Comarca de Porto Alegre/RS.

Parágrafo Primeiro: Do valor da carta de crédito constante no item 03, a importância de R\$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), é aplicado na liquidação total do saldo devedor de responsabilidade da DEVEDORA/DEVEDOR com a INTERVENIENTE QUITANTE, relativo ao financiamento que deu origem a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA constituída em favor da mesma INTERVENIENTE, objeto do registro número.

Parágrafo Segundo: A DEVEDORA/DEVEDOR autoriza, expressamente, a Credora a pagar, neste ato, ao Interveniente Quitante, a quantia de de R\$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxx),

através de Pagamento via TED Agência 0100 - Banco 041 - Banrisul - Conta Corrente nº 07.307869.0-6, CNPJ nº 92.702.067/0001-96, a qual destina-se a quitação total do saldo devedor do Contrato nº XXXXXX, celebrado na data de XX/XX/XX, correspondente aos imóveis descritos e caracterizados no item 04 deste contrato.

Parágrafo Terceiro: A INTERVENIENTE QUITANTE, em virtude do recebimento total do seu crédito, relativo à Alienação Fiduciária descrita no presente instrumento, cuja importância através de seu comparecimento neste instrumento, dá plena, geral, razão, e irrevogável quitação, e autoriza o Sr. Oficial do Registro de Imóveis proceder o CANCELAMENTO total dos registros fiduciários constante no presente instrumento, com relação tão somente aos imóveis objetos deste contrato.

Parágrafo Quarto: O INTERVENIENTE QUITANTE autoriza o cancelamento do ônus constante, para que a garantia alienação fiduciária ora constituída possa ser registrada em favor da ora CREDORA FIDUCIÁRIA.

Parágrafo Quinto: Esta cláusula é a única aplicável ao INTERVENIENTE QUITANTE, ficando sem efeito qualquer outra disposição deste Instrumento que gere a estes direitos ou obrigações.

INÍCIO

2. CLÁUSULAS DIVERSAS

2.1 AQUISIÇÃO DE PARTE IDEAL

Neste ato o comprador/devedor fiduciante XXXXXX, é proprietário de XX,XX% do imóvel objeto da presente aquisição e está adquirindo a porcentagem remanescente de XXXX% das vendedoras XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, e alienará a totalidade (100%) do imóvel à Credora Fiduciária **BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS** através do presente instrumento.

2.2 PREPARO PARA ADITIVO DE CONSTRUÇÃO

Para constar que a COMPRADORA/DEVEDORA optará por utilizar futuramente o sobejo da Carta de Crédito do grupo XXXX, cota XXX para realizar o processo de CONSTRUÇÃO no imóvel descrito e caracterizado no item XXX – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL, objeto da aquisição, tendo em vista que será liberado ao vendedor neste ato o importe de R\$ XXXXXX (XXXXXXXXXX) e o montante excedente e disponível da Carta de Crédito será atribuído ao processo de CONSTRUÇÃO efetuado após o registro da presente minuta.

2.3 AVERBAÇÃO DE CASAMENTO

Para constar que concomitantemente a este ato, será averbada a celebração de matrimônio do vendedor e da vendedora/anuente XXXX e XXXX casados aos XXXX, sob o regime da XXXX na vigência da lei nº 6515/77. Após a celebração o cônjuge passou a utilizar o nome: XXXX.

2.4 AVERBAÇÃO DE PACTO ANTENUPCIAL

Para constar que concomitantemente ao registro deste Instrumento, será registrado o Pacto Antenupcial dos vendedores ou compradores [*] e [*], conforme Escritura Pública de Pacto Antenupcial lavrada aos XXX, às fls. XX, Livro nº XXX, no Cartório XXX.

2.5 CASOS DE EXCEÇÃO DE PPE

Para constar que o comprador/devedor fiduciante XXXXXXXXXXXX irá apresentar no momento do registro do presente instrumento a declaração informando se é Pessoa Politicamente Exposta ou não e não possui algum membro familiar nesta condição, nos termos da Resolução Coaf n. 29, de 28/03/2017, e art. 9, § 1º, inciso III, alínea k, do Provimento 88/2019 do CNJ.

OBSERVAÇÃO: Somente em casos de exceção que a presente cláusula será inserida no presente contrato.

2.6 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA PRODUTOR RURAL

Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome de XXXXXXXX sob o código de controle nº XXXXXXX emitida às XXXX do dia XXX válida até XXXX.

2.7 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO PARA SER APRESENTADA NO REGISTRO

PRODUTOR RURAL: Fica o registro do presente contrato condicionado à apresentação perante esta serventia cartorária, da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, tendo em vista que o(a) comprador(a) ou vendedor(a), na qualidade pessoa física, declarou, sob as penas da lei, que exerce atividade como produtor(a) rural e está quite com suas obrigações previdenciárias abrangidas pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

PESSOA JURÍDICA (EXCETO CONSTRUTORA): Fica o registro do presente contrato condicionado à apresentação perante esta serventia cartorária, da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, tendo em vista que o(a) comprador(a) ou vendedor(a), na qualidade pessoa jurídica, declarou, sob as penas da lei, que está quite com suas obrigações previdenciárias abrangidas pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

2.8 VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE

- A cláusula abaixo deve ser utilizada somente quando o vendedor possui um único herdeiro.

Para constar que o único herdeiro dos vendedores XXXXX e XXXXX é XXXXXXXXXXXX que comparece no presente instrumento como comprador(a)/devedor(a) fiduciante.

OBSERVAÇÃO: Havendo descendente incapaz, impõe-se autorização judicial.

2.9 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO

Para constar que foi apresentada Declaração de Inexistência de Condomínio, e consequentemente não há Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto do presente contrato, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

OU

Para constar que a empresa vendedora XXXX, neste ato representada por seu sócio, XXXX, DECLARA que o empreendimento XXXX ainda não houve a instituição formal de condomínio, não possuindo, portanto, síndico constituído, razão pela qual não há incidência de débitos condominiais sobre a [*], sob Matrícula nº XXXX, do Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca XXXX, em atenção aos termos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 4.591/64 e artigo 1.345 do Código Civil.

2.10 DISPENSA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO EM CASOS DE CONSUTRUTORAS

Para constar que, a empresa XXXXXXXXX declara que o imóvel objeto do presente contrato não faz e nunca fez, parte do ativo permanece da empresa, e também não se encontra penhorada como garantia de execução de processos trabalhistas, declarando também, que possui patrimônio suficiente para arcar com eventuais condenações provenientes de ações judiciais.

E

Para constar que a empresa vendedora XXXXXXXXXXXXXXXX declara que o imóvel objeto do presente contrato não faz e nunca fez parte de seu ativo permanente, e também não se encontra penhorado como garantia de execução de processos trabalhistas, declarando também, que possui patrimônio suficiente para arcar com eventuais condenações provenientes de ações judiciais, declara ainda que atende as condições previstas para a isenção da Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente a atividade exercida.

OBSERVAÇÃO: necessário certidão de ativo circulante.

2.11 IMÓVEL FOREIRO

Foi apresentado pelo(s) DEVEDOR(ES) o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, referente ao recolhimento do laudêmio devido à União, no valor de R\$ XXXXX com vencimento em XXXXX, na CEF, e a Certidão de Autorização para Transferência - CAT n.º , emitida em XXXXX pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria do Patrimônio da União - Gerência Regional de Patrimônio da União – **ESTADO**, sob código de controle:

O imóvel objeto deste contrato está inscrito no Sistema Integrado de Administração Patrimonial sob o RIP nº XXXXX por pertencer à União sob regime de aforamento. Declara-se ainda que foi recolhido o laudêmio no valor de R\$ XXXXX equivalentes a XXXX % do valor do domínio pleno do terreno e das benfeitorias nele existentes, e que o foreiro está em dia com as demais obrigações junto ao Patrimônio da União, ficando assim o foreiro autorizado a transferi-lo.

O imóvel objeto deste contrato está inscrito na Inscrição Municipal nº XXXXX e por pertencer à União sob regime de aforamento, declara-se que foi recolhido o laudêmio no valor de R\$ XXXXX, equivalentes a XXXXX % do valor do domínio pleno do terreno e das benfeitorias nele existentes, bem como o pagamento do foro no valor de R\$ XXXXX, declarando que o foreiro está em dia com as demais obrigações junto ao Patrimônio da União, ficando assim o foreiro autorizado a transferi-lo.

2.12 MENÇÃO DE VALORES DESMEMBRADOS

Para efeitos fiscais e de registro, atribui-se em relação ao **VALOR DE COMPRA E VENDA** referente à XXXXX, Matrícula nº XXXX, o importe de R\$ XXXXX (XXXXX), bem como em relação à XXXXX, Matrícula nº XXXX, o importe de R\$ XXXX (XXXX), ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de XXXX/UF.

Para efeitos fiscais e de registro, atribui-se em relação ao **VALOR DE AVALIAÇÃO** referente à XXXXX, Matrícula nº XXXX, o importe de R\$ XXXXX (XXXXX), bem como em relação à XXXXX, Matrícula nº XXXX, o importe de R\$ XXXX (XXXX), ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de XXXX/UF.

2.13 PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	
MATRÍCULA	
Proprietário é a construtora que instituiu o patrimônio	Proprietário é um terceiro que adquiriu da construtora ou caso haja na matrícula atos de transferências posteriores a averbação do patrimônio de afetação
ANÁLISE JURÍDICA	
Solicitar o cancelamento ou declaração da vendedora autorizando o cancelamento concomitante a compra da unidade	Nada a pedir Obs.: verificar a existência da averbação de habite-se/construção
EMIÇÃO DE CONTRATO	
Incluir cláusula para cancelamento concomitante, quando a proprietária não tiver realizado o cancelamento em matrícula	NADA

Modelo de texto para incluir no parecer de análise jurídica, quando se enquadrar na primeira situação do quadro acima (construtora proprietária):

Tendo em vista constar a averbação do Patrimônio de Afetação na matrícula, necessário que este seja cancelado e atualizado na matrícula, ou poderá ser apresentada a Declaração subscrita pela VENDEDORA, autorizando o cancelamento juntamente com o registro do nosso contrato*

Cláusula para mencionar no contrato quando necessário:

Para constar que o vendedor autoriza o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de XXXXX/UF, a proceder a baixa da averbação nº __, feita em __/__/__, da matrícula Nº ____, referente ao regime (ou patrimônio) de afetação, o qual encontra-se minuciosamente descrito na referida averbação.”

2.14 RESTRIÇÕES DO IMÓVEL

Genérica: Os contratantes declaram ter pleno conhecimento das cláusulas restritivas que gravam o imóvel objeto do presente instrumento, bem como da convenção de uso de coisas comuns e requerimento interno do loteamento denominado XXXXXXXXXXXXXXXX, como se aqui transcritas estivessem, das quais o adquirente se compromete a cumprir e respeitar.

Restrições administrativas de Ordem Pública: Para constar que, sobre o imóvel objeto do presente Instrumento, pesam restrições administrativas de Ordem Pública, possuindo atualmente uma faixa de Área de Preservação Permanente (APP), bem como Área de Cobertura Florestal Mínima Preservada, devidamente averbado sob nº XXX, na Matrícula nº XXXX, do Cartório do XX Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de XXXX.

OBSERVAÇÃO: Adaptar conforme a restrição que pesa o imóvel objeto do contrato.

Restrições de Ordem Privada: Para constar, que sobre o imóvel objeto da transação, da matrícula nº XXXX, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da XXXXX, pesam restrições de ordem privada, conforme averbação nº XXXX, da referida matrícula.

Área de Preservação Permanente (APP): Para constar que, sobre o imóvel objeto do presente Instrumento, pesam restrições administrativas de Ordem Pública, possuindo atualmente uma faixa de Área de Preservação Permanente (APP), bem como Área de Cobertura Florestal Mínima Preservada, devidamente averbado sob nº XXX na Matrícula nº XXXX, do Cartório Registro de Imóveis da Comarca de XXXX.

2.15 SALDO DEVEDOR NOS CASOS DE MAIS DE UMA COTA

Para constar que o valor total do saldo devedor dos Anexos **I** e **II** é de **R\$ XXXXX (XXXXX)**.

2.16 DEMOLIÇÃO

Para constar que concomitante ao registro deste instrumento, será realizado a averbação da demolição da construção, conforme Certidão de Demolição nº XXXXX expedida pela Prefeitura do Município de XXXXXX/XX em XX/XX/XXXX.

[INÍCIO](#)

3. CÁLCULOS

3.1 DESMEMBRAMENTO DE VALORES DE COMPRA E VENDA

Quando o cliente está adquirindo dois imóveis que possuem matrícula individualizada (exemplo: um apartamento e a vaga de garagem), precisamos mencionar no contrato os valores desmembrados de cada imóvel, referente ao valor de avaliação e referente ao valor de compra e venda.

Para isso, precisamos fazer um cálculo para descobrir o valor de compra e venda de cada imóvel, tendo em vista que o valor de avaliação já é mencionado no laudo de vistoria.

Vou citar um exemplo e efetuar o passo a passo do cálculo:

Valor avaliação apartamento: R\$ 200.000,00

Valor avaliação vaga: R\$ 15.000,00

Total avaliação: R\$ 215.000,00

Valor compra e venda apartamento: Ainda não sabemos

Valor compra e venda vaga: Ainda não sabemos

Total compra e venda: R\$ 150.000,00

1. Precisamos descobrir o percentual de cada imóvel, com o seguinte cálculo:

Valor avaliação apartamento **dividido** pelo total de avaliação.

O resultado **multiplicamos** por 100:

$$200.000,00 / 215.000,00 = 0,9302$$

$$0,9302 \times 100 = 93,02$$

Já entendemos que o percentual do apartamento é **93,02%**.

Agora faremos o mesmo cálculo para a vaga:

$$15.000,00 / 215.000,00 = 0,0697$$

$0,0697 \times 100 = 6,9767$ podemos arredondar para **6,98%**.

A soma dos dois imóveis precisa resultar em 100%.

2. Agora podemos descobrir qual o valor de compra e venda de cada imóvel:

Percentual de cada imóvel **vezes** o valor de compra e venda.

O resultado **dividimos** por 100:

$$93,02 \times 150.000,00 = 13.953.000$$

$$13.953.000 / 100 = 139.530$$

O valor de compra e venda do apartamento é **R\$ 139.530,00**

Faremos o mesmo para a vaga:

$$6,98 \times 150.000,00 = 1.047.000$$

$$1.047.000 / 100 = 10.470$$

O valor de compra e venda da vaga é **R\$ 10.470,00**.

Lembrando que a soma desses valores, precisa ser exatamente o valor de compra e venda.

Valor avaliação apartamento: **R\$ 200.000,00**

Valor avaliação vaga: **R\$ 15.000,00**

Total avaliação: R\$ 215.000,00

Valor compra e venda apartamento: **R\$ 139.530,00**

Valor compra e venda vaga: **R\$ 10.470,00**

Total compra e venda: R\$ 150.000,00



ORIENTAÇÃO: Agora que temos os valores, mencionamos as seguintes cláusulas no contrato:

- Atribui-se ao Apartamento nº (*inserir número conforme o caso*) e para a vaga de garagem nº (*inserir número conforme o caso*), em relação ao valor de compra e venda, respectivamente os valores de R\$ XXXX (XXXX) e R\$ XXXX (XXXX).

- Atribui-se ao Apartamento nº (*inserir número conforme o caso*) e para a vaga de garagem nº (*inserir número conforme o caso*), em relação ao valor de avaliação, respectivamente os valores R\$ XXXX (XXXX) e R\$ XXXX (XXXX).

3.2 DESMEMBRAMENTO DE VALORES DE SALDO DEVEDOR

Nos casos em que o cliente está adquirindo e/ou alienando mais um imóvel, algumas Comarcas exigem a menção no contrato do saldo devedor equivalente a cada imóvel.

Para descobrirmos os valores correspondentes, é necessário descobrir o percentual de cada imóvel, com o seguinte cálculo:

1. Valor avaliação do imóvel dividido pelo total de avaliação. O resultado multiplicamos por 100:

Exemplo:

IMÓVEL 1:

$$108.000,00 / 320.000,00 = 0,3375$$

$$0,3375 \times 100 = 33,75$$

O percentual do imóvel é 33,75%.

IMÓVEL 2:

$$108.000,00 / 320.000,00 = 0,3375$$

$$0,3375 \times 100 = 33,75$$

O percentual do imóvel é 33,75%.

IMÓVEL 3:

$$104.000,00 / 320.000,00 = 0,325$$

$$0,325 \times 100 = 32,50$$

O percentual do imóvel é 32,50%.

2. Agora podemos descobrir qual o valor do saldo devedor de cada imóvel:

Necessário subtrair do total do saldo devedor a porcentagem de cada imóvel encontrado acima.

Exemplo:

Saldo devedor = R\$ 326.923,13

IMÓVEL 1:

326.923,13 - 33,75%.

O valor encontrado é **R\$ 110.336,56**

IMÓVEL 2:

326.923,13 - 33,75%.

O valor encontrado é **R\$ 110.336,56**

IMÓVEL 3:

326.923,13 - 32,50%.

O valor encontrado é **R\$ 106.250,01**



ORIENTAÇÃO: Agora que temos os valores, mencionamos a seguinte cláusula no contrato:

Atribui-se o saldo devedor ao imóvel da Matrícula XXXXX valor de R\$ XXXXX (XXXXX), Matrícula XXXXX valor de R\$ XXXXX (XXXXX) e da Matrícula XXXXX valor de R\$ XXXXX (XXXXX).